

1500535-15.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Eduardo Giorgetti Peres

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/03/2022

... anterior pela prática do crime de tráfico de drogas (Processo nº 0041056-72.2014.8.26.0050, da 3ª Vara Criminal, do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a defesa em 02/03/2016); (d) condenação anterior pela prática do crime de furto simples tentado (Processo nº 0105198-90.2011.8.26.0050, da 12ª Vara Criminal, do Foro Central Criminal Barra Funda, com ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500535-15.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500535-15.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2002961/2021 - 91º D.P. CEASA, 15502933 - 91º D.P. CEASA, 50/21/357 - 91º D.P. CEASA, 2002961 - 91º D.P. CEASA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE LUIZ FAUSTINO

Juiz de Direito: Dra. Eduardo Giorgetti Peres

Vistos.

JOSE LUIZ FAUSTINO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 01/03), no dia 05 de janeiro de 2021, por volta das 18h15, na Rua Dona Germaine Buchard, nº 77, bairro Barra Funda, nesta capital de São Paulo, subtraiu, para si, um aparelho de celular Samsung, avaliado em R\$ 1.000,00 (um mil reais), em detrimento da vítima Juliana Aparecida Fernandes Queiroz.

Consta da denúncia que "segundo apurado, a vítima caminhava pela via pública falando pelo celular, quando o denunciado passou rapidamente ao seu lado de bicicleta a tentou tomar seu aparelho."

Relata a inicial que, "ato contínuo, na tentativa de impedir que o aparelho fosse subtraído, a vítima segurou o objeto. No entanto, JOSE puxou com mais força, conseguindo desta vez subtrair o celular, se evadindo em seguida."

Narra a exordial que "nesse momento, a vítima gritou por socorro e populares conseguiram detê-lo. Logo depois, avistaram uma viatura da polícia militar e

solicitaram ajuda.”

Segundo a acusação, “na revista pessoal, foi encontrado o aparelho pertencente à vítima em suas vestes.”

Ao ser interrogado em solo policial, o acusado confessou os fatos pelos quais está sendo acusado e aduziu que furtou o celular da vítima para vender e comprar drogas, eis que é dependente químico (fl. 09).

Por decisão exarada em 06 de janeiro de 2021, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal (fls. 56/58).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 17 de fevereiro de 2021 e, nesta oportunidade, foi concedida liberdade provisória ao acusado, mediante a observância de algumas medidas cautelares alternativas (fls. 86/87).

Foi expedido alvará de soltura clausulado em favor do acusado (fl. 88/89).

Posteriormente, foi posto em liberdade (fls. 119/123).

A Defensoria Pública apresentou resposta à acusação, requerendo, em suma, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária do acusado (fl. 130).

Aos 11 de março de 2021, o recebimento da denúncia foi ratificado (fl. 131).

Foi designada audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento para o dia 28 de fevereiro de 2022 (fl. 183).

Sobreveio aos autos informação de que o acusado foi preso em flagrante na data de 13 de agosto de 2021 pela prática de outro crime (fl. 184).

Desta feita, a audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento foi redesignada para o dia 07 de março de 2022 (fl. 185).

Durante a instrução processual em juízo, foi ouvida a vítima, as testemunhas e, em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, seguiram-se aos debates finais.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram, de forma clara e indubitável, a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o réu é seu autor.

Houve realmente a prática do crime de furto, cuja materialidade restou comprovada pelo Auto de prisão em flagrante (fl. 04), Auto de reconhecimento de objeto positivo (fl. 08), Boletim de ocorrência (fls. 13/15), Auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 16/17), Auto de avaliação (fl. 18), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima Juliana Aparecida Fernandes Queiroz relatou os fatos com segurança e coesão, extraíndo-se de suas declarações que (...).

Foi ouvida em juízo a testemunha Francisco Soares da Costa Filho, policial militar, que narrou que prendeu o acusado após populares afirmarem que ele havia praticado o crime de furto. Em seguida, foi apresentado ao distrito policial por ter subtraído o aparelho celular da vítima.

Ouvida também em juízo, a testemunha Hamilton Miranda, policial militar, reiterou o relato de seu colega de farda. Prenderam o réu e o conduziram ao distrito policial.

Ao ser interrogado em juízo, o réu confessou a prática delitiva. Em suma, o réu aduziu que pegou uma bicicleta emprestada e praticou o delito.

Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete, em Código de Processo Penal Interpretado, oitava edição, Editora Atlas, pág. 469:

“(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos”.

E nos magistérios de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Processo Penal, Editora

Revista dos Tribunais, 3ª edição 2007, pág. 411:

“A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia.”

Ademais, há de se dar crédito à versão da vítima, que procurou narrar os fatos com detalhes. Mesmo porque, pessoa desinteressada, nenhum motivo teria para incriminar gratuitamente o réu. Também, insta salientar que a Defensoria Pública não apresentou nenhuma razão concreta para desacreditar no depoimento da vítima. Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defensoria Pública não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Neste sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador.” (RT 616/286-7).

De se observar, também, que o fato de o réu ter sido preso em flagrante e na posse do bem subtraído tem o condão de inverter o ônus da prova. Vale dizer, o acusado é que precisa provar a forma lícita por meio da qual recebeu o objeto.

Na mesma senda, os seguintes julgados:

“Em tema de furto, a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade, e, invertendo-se o ônus da prova, impõe-se-lhe justificação inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuta a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório, tanto mais se, tornando-se o réu revel, confessou o crime na fase extrajudicial.” (RT 656/303).

“Em tema de furto a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo-se o ônus da prova, impõe-se-lhe justificação inequívoca. A justificação dúbia e inverossímil reforçada pelos maus antecedentes do agente e pela inexistência de prova em desfavor do lesado, autoriza o decreto condenatório.” (RT 688/334).

Assim, todas as provas colhidas não dão margem para outra conclusão senão a demonstração da materialidade do delito de furto, bem como a sua autoria. Todas as provas são suficientes para o seguro decreto condenatório.

Passo agora a aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em respeito ao critério trifásico de aplicação da pena e considerando o artigo 59 do Código Penal, verifico, na primeira fase, que o réu, além de ser multirreincidente, circunstância que será apreciada apenas em segunda fase de aplicação de pena, ostenta antecedentes desabonadores. Com efeito, infere-se das Folhas de Antecedentes (fls. 22/39, 90/115, 141/158, 165/182) e das Certidões (fls. 40/44, 136/140, 160/164) que o réu possui: (a) condenação anterior pela prática do crime de furto qualificado tentado (Processo nº 0018132-77.2008.8.26.0050, da 14ª Vara Criminal, do Foro Central Criminal Barra Funda, com pena julgada extinta em 17/08/2009); (b) condenação anterior pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Processo nº 0021746-61.2006.8.26.0050, da 7ª Vara Criminal, do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a defesa em 20/10/2006, com pena cumprida ou julgada extinta em 30/05/2016); (c) condenação anterior pela prática do crime de tráfico de drogas (Processo nº 0041056-72.2014.8.26.0050, da 3ª Vara Criminal, do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a defesa em 02/03/2016); (d) condenação anterior pela prática do crime de furto simples tentado (Processo nº 0105198-90.2011.8.26.0050, da 12ª Vara Criminal, do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a defesa em 10/09/2014); (e) condenação anterior pela prática do crime de furto qualificado tentado (Processo nº 0100820-62.2009.8.26.0050, da 17ª Vara Criminal, do Foro Central Criminal Barra Funda, com

trânsito em julgado para a defesa em 29/03/2010); (f) condenação anterior pela prática do crime de tráfico de drogas (Processo nº 0091787-53.2006.8.26.0050, da 21ª Vara Criminal, do Foro Central Criminal Barra Funda, extinta pelo cumprimento em 29/06/2007). Esse histórico denota que as condenações anteriores não foram suficientes para corrigir sua conduta. Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legalmente previsto, partindo de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, diante da presença concomitante da multirreincidência e da atenuante da confissão espontânea, faço a devida compensação.

A pena definitiva será de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

O regime inicial para cumprimento da pena será o inicial fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em consonância com o artigo 59 do mesmo Estatuto. Registre-se que o réu, além de ser multirreincidente, ostenta antecedentes desabonadores, assim, não sendo favoráveis as circunstâncias judiciais.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos termos do artigo 44 do Código Penal. Com efeito, não basta o preenchimento dos requisitos objetivos para a referida substituição (quantidade de pena e não ter sido o crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa). É preciso ainda que estejam presentes os requisitos subjetivos previstos nos incisos II e III do artigo 44 do Código Penal. Verifica-se, no caso, a presença da agravante da multirreincidência e maus antecedentes, sendo que em face das condenações anteriores, a medida não é socialmente recomendável, nos termos do §3º do citado artigo.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado JOSE LUIZ FAUSTINO, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal, impondo-lhe por isso a pena privativa de liberdade de 1 (um) ano, 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando que o réu não se encontra preso por este processo, faculto-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "rol dos culpados" e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003 condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Nos termos do artigo 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intime-se o réu, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 (dez) dias.

Efetuada o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.

Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao Ministério Público para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

PUBLICADA EM AUDIÊNCIA.

São Paulo, 07 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA